

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1620/2532	นางจิราภรณ์ บุรณสิงค์	โจทก์
	บริษัทจัดหางาน มาลินโด จำกัด	จำเลย
	นางจิราภรณ์ บุรณสิงค์ โจทก์	ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นการโต้แย้งการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 จึงไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์

โจทก์เห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ศาลแรงงานกลางได้ส่งสำเนาคำร้องให้จำเลยโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับแล้ว (อันดับ 42)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 26,250 บาทแก่โจทก์ ค่าขอของโจทก์นอกจากนี้ให้ยก

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 39)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 40)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ได้หิบบยกคำเบิกความของพยานโจทก์
ประกอบเอกสาร แล้วขอให้รับฟังว่าโจทก์ได้จ่ายเงินค่าบริการและค่าใช้จ่ายจำนวน
15,000 บาท ให้แก่จำเลย เป็นเรื่องโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของ
ศาลแรงงานกลางที่ฟังว่าจำเลยไม่ได้เรียกเงินจำนวนดังกล่าวจากโจทก์จึงเป็น
อุทธรณ์ในข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ชอบแล้วให้
ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ได้หิบบยกคำเบิกความของพยานโจทก์
ประกอบเอกสาร แล้วขอให้รับฟังว่าโจทก์ได้จ่ายเงินค่าบริการและค่าใช้จ่ายจำนวน
15,000 บาท ให้แก่จำเลย เป็นเรื่องโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของ
ศาลแรงงานกลางที่ฟังว่าจำเลยไม่ได้เรียกเงินจำนวนดังกล่าวจากโจทก์จึงเป็น
อุทธรณ์ในข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ชอบแล้วให้
ยกคำร้อง

(สุพจน์ นาถะพินธุ-มาโนช เพียรสนอง-วิศิษฐ์ ลิมานนท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>